

1501765-30.2022.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Alexandre Vicioli

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... graves, como os relacionados a roubos e ao tráfico de drogas. Outrossim, deve ser considerado o mau antecedente do réu, conforme FA de fls. 42/50, contando com uma condenação definitiva (proc. nº 18636-69.2009 [tráfico de drogas - TJ aos 23/05/2011 {fls. 38/39}]), afora a reincidência adiante e especificamente calculada. Diante disso, a pena-base reclama ser exasperada, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501765-30.2022.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501765-30.2022.8.26.0302 - Controle 2022/000920

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO LUIZ BOTARI

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2117667/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 24663526 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2117667 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Alexandre Vicioli

ADRIANO LUIZ BOTARI foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 155, caput, c.c. § 1º, do Código Penal, porque no dia 1º de maio de 2022, por volta de 00h, na Rua Jesus Diz, nº 100, Vila Netinho, nesta cidade, subtraiu, para si, no período noturno, uma motocicleta (marca Miza, modelo LJ 125-6, placa DNX-5733-Jaú/SP [avaliada em R\$ 1.650,00 - fls. 141]), pertencente à vítima J.E.S.. Ele foi detido em flagrante e, realiza a audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva, aos 02/05/2022 (fls. 52/54). Recebida a denúncia aos 03/06/2022 (fls. 95/96), o réu foi regularmente citado (fls. 111) e ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 115/116). Em audiência de instrução, ouviram-se a vítima e testemunhas, interrogando-se o réu ao final. Encerrada a fase probatória, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos em que foi denunciado. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição. Subsidiariamente teceu ponderações

sobre a aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

Vejamos.

Materialidade comprovada pelos autos de reconhecimento de pessoa (fls. 13 c/c fls. 39), de exibição, apreensão e entrega (fls. 15) e de avaliação (fls. 141). Ainda, pelas fotografias da motocicleta subtraída (fls. 20/21).

Autoria igualmente inequívoca.

Em declarações ao Juízo, a vítima confirmou a subtração como narrada pela denúncia, aduzindo que, por volta das 23h30min, estacionou a sua motocicleta, ocasião na qual o réu se aproximou e lhe pediu dinheiro; conversou com o réu e entregou certo numerário a ele; em seguida, entrou em um imóvel (onde estava havendo uma festa) e, por volta da “meia noite e meia”, constatou que a sua motocicleta havia sido subtraída; desconfiou do réu, pois foi a última pessoa com quem havia conversado logo após estacionar o veículo; acionou a Polícia Militar e, no período da manhã, foi comunicado de que o veículo havia sido localizado no interior de uma casa; dirigiu-se até a Delegacia de Polícia e reconheceu o réu como sendo a pessoa que lhe havia pedido dinheiro; na ignição da motocicleta havia uma “tesoura”; suportou um prejuízo de aproximadamente R\$ 200,00; reconheceu o réu durante a audiência de instrução (fls. 142/144 - funcionalidade do SAJ).

Os Policiais Militares (Márcio e Ricardo) disseram, em linhas gerais, que receberam uma informação - via COPOM - noticiando que uma motocicleta furtada estava em um imóvel. Então, foram até o local onde a mãe do réu confirmou que havia uma motocicleta na residência e, ainda, que seu filho era “problemático” e “usava drogas” (fala do PM Márcio); o réu, ao ser indagado sobre a procedência do veículo, afirmou tê-lo encontrado defronte ao seu imóvel e, para evitar que fosse subtraído, resolveu guardá-lo em sua casa; na ignição da moto havia um objeto, tipo uma tesoura; o réu foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pela vítima como sendo a última pessoa com que ela havia conversado antes de estacionar a moto (fls. 142/144 - funcionalidade do SAJ).

Interrogado em Juízo, o réu negou o cometimento do crime. Sustentou, em síntese, que chegou em sua casa - por volta da 1h - e avistou uma motocicleta estacionada na frente do imóvel; indagou sua mãe sobre a procedência daquela, mas ela nada soube informar; esperou um amigo ali chegar, pois iria sair novamente de casa; seu amigo ali chegou e, então, após avisar sua mãe, resolveu guardar a motocicleta no interior de sua residência “para evitar que fosse furtada”; não conhece a vítima e não conversou com ela naquela noite; um dos Policiais Militares colocou a tesoura na ignição da moto; já respondeu criminalmente pelo delito de tráfico de drogas (fls. 142/144 - funcionalidade do SAJ).

Pois bem.

Como se vê, a negativa do réu, além de inconsistente de per si, e um tanto quanto inverossímil, permaneceu absolutamente isolada no contexto probatório (CPP, art. 156, caput [até porque ele poderia ter arrolado sua genitora e o tal amigo - que mencionou no seu interrogatório - para serem ouvidos em Juízo e confirmar sua versão, mas permaneceu inerte]), mormente diante da prova testemunhal, a qual confirmou que a motocicleta subtraída estava na residência do réu, o que, tanto para a doutrina como para a jurisprudência, é a mais eloquente demonstração de autoria de um crime, inclusive para delitos da espécie, em relação aos quais se inverte, em detrimento do acusado, a presunção de autoria (TJSP - Ap. Crim. nº 1.006.721 - São Paulo - Des. Relator Renato Nalini). Na mesma linha: [...] E sabe-se que a apreensão de coisa subtraída, só por si, em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo encontrado [...] (Ap. Crim. nº 0003412-90.2009.8.26.0270 - 4ª Câmara - TJSP - voto 26.095, Des. Relator Luis Soares de Mello - destaquei).

Acresça-se, ainda, o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais

prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (STJ, Quinta Turma, HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 20/06/2017, DJe de 30/06/2017).

Observe-se, ainda, que a vítima contou ter estacionado a motocicleta e, logo em seguida, foi abordada pelo réu, o qual pediu-lhe dinheiro. Então, deu dinheiro ao réu e entrou no local, onde permaneceu até às 00h30min e, ao sair, constatou que seu veículo havia sido furtado, o qual, posteriormente, foi localizado na residência no réu. Ressalte-se que durante toda a persecução penal (fls. 13 c/c 19 e na audiência de instrução) a vítima reconheceu o réu como sendo a última pessoa com que havia conversado ainda na posse da moto subtraída.

Tudo converge, portanto, para a inescapável conclusão de que o réu cometeu mesmo o crime de furto imputado. A propósito, confira esta pontual lição doutrinária: Todavia, nem sempre é possível a prova direta desses fatos específicos, ora porque foram clandestinos, ora porque são subjetivos, ora porque a prova direta pereceu ou é impossível. Nesses casos o labor probatório se desenvolve com prova indireta, cujo objeto são fatos que não estão previstos na lei com geradores de consequências jurídicas, mas que podem levar à conclusão sobre a existência daqueles fatos legalmente relevantes para se alcançar o resultado pretendido. Esses fatos, objeto da chamada prova indireta, são os indícios, que se conceituam como fatos ou circunstâncias de fato que podem levar à conclusão da existência de outros fatos.

(...) verifica-se que entre a prova do indício e a convicção da existência do outro fato, o juiz, mentalmente, dá um salto, através de um raciocínio lógico, mediante a aplicação de 'presunções' ou 'regras de experiência'. (...) No primeiro caso, a convicção da existência resulta de imposição legal. No segundo, da aplicação de uma regra que o juiz extraiu da observação técnica ou da observação do que ordinariamente acontece no comportamento humano. (...) As regras de experiência, comum ou técnica, não estão no plano dos fatos e, portanto, do ônus da prova, podendo e devendo o juiz aplicá-las de ofício, como faria com as presunções legais, podendo, contudo, a parte ter interesse em desenvolver atividade argumentativa sobre tais regras, como faria juntando pareceres jurídicos sobre a interpretação do direito, mas nesse caso não se trata, propriamente, de atividade probatória, mas apenas de atividade dialética de argumentação e colaboração. (...) As presunções que decorrem das regras da experiência, quer a técnica, quer a comum, admitem prova em contrário, ou seja, as partes podem pretender demonstrar que certo fato não tem o significado que parece ter ou que ordinariamente teria. Todavia, o ônus de demonstrar essa peculiaridade é de quem pretende desfazer a conclusão que naturalmente decorreria (GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 5ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1998, p. 208, 209 e 211 e 212 - destaquei).

Outrossim, a não localização de imagem captada por supostas câmeras de segurança (v. informação da Polícia Civil de fls. 140) não provoca nenhuma dúvida sobre o cometimento do delito de furto imputado ao réu, pois, como já mencionado, ele poderia ter arrolado testemunhas presenciais que pudessem comprovar sua alegação, mas nada fez e, então, o seu alibi permaneceu no vazio, porque despido de elementos de convicção razoáveis que o robustecessem, ao contrário da tese acusatória, solidamente patenteada pelas declarações dos ofendidos. (TJSP; Apelação Criminal 0004477-89.2015.8.26.0568; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São João da Boa Vista - Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018 - destaquei).

Diante disso tudo, nem de longe se sustenta a pretensa alegação do réu no sentido de que apenas guardou a moto em sua casa para evitar que fosse furtada (tese, aliás, repita-se, um tanto quanto inusitada).

Por fim, a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu.

(NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág. 791). Assim, São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua

ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. (STJ – TEMA 1144 – acórdãos de mérito nos Recursos Especiais nº 1.979.989/RS e nº 1.979.998/RS).

Afora isso tudo, vale frisar que o Magistrado não está obrigado a analisar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, se da leitura da decisão é possível concluir que aceitou as provas e entendeu comprovada a autoria e materialidade do delito (trecho extraído da Apelação Criminal 0000200-87.2016.8.26.0570; Relator: Alexandre Almeida; 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 20/01/2021).

Por conseguinte, de rigor a condenação do réu, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior culpabilidade ou reprovabilidade da conduta, porquanto não se tratou de furto qualquer, mas envolvendo veículo, e, como é cediço, porque a subtração de motocicleta geralmente está atrelada a outros crimes bem mais graves, como os relacionados a roubos e ao tráfico de drogas. Outrossim, deve ser considerado o mau antecedente do réu, conforme FA de fls. 42/50, contando com uma condenação definitiva (proc. nº 18636-69.2009 [tráfico de drogas - TJ aos 23/05/2011 {fls. 38/39}]), afora a reincidência adiante e especificamente calculada. Diante disso, a pena-base reclama ser exasperada, razão pela qual fixo-a em 1 ano e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do réu.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas. Em razão da reincidência (CP, arts. 61, I, 63 e 64, I), conforme certidão de fls. 38/39 (proc. nº 3274-22.2012 [tráfico de drogas - TJ em 026/03/2015 {pena extinta em 2018}]), aplico o acréscimo de 1/6, pois o mais proporcional ao quanto reconhecido, totalizando a pena em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem aplicadas. Em decorrência de o furto ter sido cometido durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º), aplico o aumento de 1/3, conforme exata determinação legal, o que resulta em 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado (CP, art. 34), porquanto é o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência no presente caso, observando-se uma vez mais as analisadas circunstâncias judiciais e, notadamente, a reincidência. Nesse sentido: [...]. 4. Diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequada a fixação do regime inicial fechado para início do desconto da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 5. Ordem denegada (STJ - HC 424.098/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Eventual detração deverá ser realizada pelo juízo da execução penal, considerando que possui maiores elementos para tanto e sem olvidar, ainda, os demais critérios utilizados para a estipulação da pena e a ausência de possibilidade de recurso em liberdade. Neste sentido: [...]. A eventual possibilidade de progressão de regime é matéria afeta à competência do Juízo das Execuções Criminais, conforme preceitua o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais. Inviável proceder à detração neste momento, uma vez que se faz necessária a análise de elementos objetivos e subjetivos que somente podem ser aferidos em fase de execução da pena (trecho extraído do r. acórdão do TJSP na Apelação Criminal 0054247-19.2016.8.26.0050; Relator Andrade Sampaio; 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 16/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018).

Pelas mesmas razões desfavoráveis, destacada a reincidência, o réu não faz jus à substituição da pena nem ao sursis (CP, arts. 44 e 77, contrario sensu).

Quanto à indenização, deixo de fixá-la. Isto porque, em que pese os pedidos Ministeriais, observou-se no curso da instrução que a própria vítima não tem completa dimensão dos gastos necessários para o reparo, apenas estimativa deles, o que diferencia esta situação de outras análogas por mim já julgadas procedentes.

Neste sentido: [...]. 1. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso. [...]. (STJ - AgRg no REsp 1724625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). No mesmo sentido é o entendimento do E. TJSP: [...] 6. Afastamento do valor mínimo fixado para indenização da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Inexistência referência ao valor mínimo para fins de reparação do dano na peça exordial e ausência de instrução probatória específica. Violação à garantia da ampla defesa. Precedentes. [...]. (TJSP - Apelação Criminal 0080883-22.2016.8.26.0050; Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli; 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/07/2021 - destaques meus).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de ADRIANO LUIZ BOTARI, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 155, caput, e § 1º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 16 (dezesesseis) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Deixo de reconhecer ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação da prisão cautelar (CPP, art. 312). Além do que, porque respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória. A propósito, confira: [...] 4. A Quinta Turma firmou orientação no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva". [...] (STJ, AgRg no HC 684.792/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Expeça-se o necessário para cumprimento da reprimenda no regime ora fixado.

Não há indenização a ser arbitrada nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário e, nada havendo a ser tratado, regularize-se e arquite-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 13 de julho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA